

TEST LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (VI)

1.- Según lo previsto en la LPAC, podrán incluirse en el procedimiento trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta:

- a) Solo mediante ley.
- b) De manera motivada.
- c) Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesarios para la consecución de los fines propios del procedimiento.
- d) Todas las opciones son correctas.

2.- De acuerdo con lo establecido en la LPAC, el sector público institucional está integrado, entre otros, por:

- a) Las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- b) Las universidades públicas, que se regirán por las previsiones de esta Ley y, en lo no dispuesto en esta, por sus propias normas.
- c) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
- d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

3.- De las siguientes alternativas, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a efectos de la LPAC?

- a) Las personas físicas o jurídicas que ostentan capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.
- c) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
- d) Todas las opciones son correctas.

4.- Señale la opción correcta según lo previsto en la LPAC respecto a la representación:

- a) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado.

- b) Las personas jurídicas con capacidad de obrar y las personas físicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
- c) Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
- d) La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, no siendo válido el apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica.

5.- De acuerdo con lo previsto en la LPAC, ¿cómo se aprobarán con carácter básico los modelos de poderes inscribibles en el registro electrónico?

- a) Mediante Decreto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- b) Mediante Orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- c) Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Mediante Decreto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

6.- Según lo previsto en la LPAC, ¿qué validez determinada tendrán los poderes inscritos en el registro electrónico?

- a) Una validez máxima de 10 años a contar desde la fecha de inscripción.
- b) Una validez máxima de 2 años a contar desde la fecha de la inscripción.
- c) Una validez máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción.
- d) Una validez máxima de 4 años a contar desde la fecha de inscripción.

7.- ¿Cuál de los siguientes criterios puede determinar que las Administraciones establezcan la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas?

- a) Su capacidad económica.
- b) Su capacidad técnica.
- c) Cualquier motivo que acredite que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- d) Todas las opciones son correctas.

8.- ¿Cuál de los siguientes supuestos no es uno de los que prevé la LPAC en los que se puede suspender el plazo máximo para resolver un procedimiento?

- a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y determinante de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
- b) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

- c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
- d) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración a los interesados.

9.- De acuerdo con lo previsto en la LPAC, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá efecto desestimatorio en el siguiente supuesto: (señale la incorrecta)

- a) Procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
- b) Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- c) Procedimientos relativos al derecho de petición.
- d) Procedimientos mediante los que la Administración ejerza su potestad sancionadora.

10.- Según lo previsto en la LPAC, la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos:

- a) Tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares.
- b) Que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero.
- c) Procedimientos en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

11.- De acuerdo con lo estipulado en la LPAC, ¿cuáles de los siguientes actos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?

- a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- b) Los que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
- c) Los que limiten derechos fundamentales o intereses legítimos.
- d) Ninguna opción es correcta.

12.- Según lo dispuesto en la LPAC respecto a la notificación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución.
- c) Toda notificación deberá indicar si pone o no fin a la vía administrativa.
- d) Toda notificación deberá contener la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

13.- De acuerdo con lo previsto en la LPAC respecto a la publicación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
- b) En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo esta los efectos de la notificación cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesados es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último supuesto, adicional a la individualmente realizada.
- c) En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo esta los efectos de la notificación cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
- d) Todas las opciones anteriores son correctas.

14.- De acuerdo con lo establecido en la LPAC para la nulidad y anulabilidad, señale la opción incorrecta:

- a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- b) Son nulos de pleno derecho los actos que tenga un contenido imposible.
- c) Son anulables los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- d) Son nulos de pleno derecho los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

15.- Según lo previsto en la LPAC, cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en:

- a) El Esquema Nacional de Interoperabilidad y las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad.
- b) Las normas que de común acuerdo adopten las Administraciones Públicas.
- c) Real Decreto del Ministerio de Función Pública.
- d) La correspondiente normativa interna de cada Administración.

16.- De acuerdo con lo que establece la LPAC respecto al trámite de información pública: (señale la opción incorrecta)

- a) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública.
- b) La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

- c) La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones y observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
- d) Se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días.

17.- Respecto a las actuaciones complementarias previstas en la LPAC:

- a) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a siete días.
- b) El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.
- c) El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
- d) Antes de dictar resolución, el órgano instructor podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

18.- El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando los hechos no resulten acreditados.
- b) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
- c) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
- d) Todas las opciones anteriores con correctas.

19.- Señale la opción correcta en relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común prevista en la LPAC: (señale la opción incorrecta)

- a) Se puede adoptar cuando razones de interés público o por la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
- b) Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.
- c) Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 30 días, a contar desde el siguiente el que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

- d) En los procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el instructor del procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.

20.- En relación con la ejecución forzosa de sus actos por las Administraciones Públicas:

- a) Habrá lugar a la compulsión sobre las personas cuando se trate de lastos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
- b) La multa coercitiva es incompatible con la imposición de sanciones.
- c) Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en el supuesto de actos no personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
- d) Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.

21.- De acuerdo con lo previsto en la LPAC, contra las resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo el asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados:

- a) Exclusivamente recurso de alzada.
- b) Exclusivamente recurso potestativo de reposición.
- c) Recurso de alzada y potestativo de reposición.
- d) Recurso de alzada, potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.

22.- Tal y como se establece en la LPAC, se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica las reclamaciones:

- a) Económico-laborales.
- b) Económico-administrativas.
- c) Económico-sociales.
- d) Contencioso-administrativas.

23.- Según lo previsto en la LPAC, ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos potestativos de reposición.
- b) Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión.
- c) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- d) Todas las anteriores opciones son correctas.

24.- De conformidad con lo establecido en la LPAC, la interposición de cualquier recurso:

- a) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.
- b) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.
- c) No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.
- d) El órgano instructor, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran algunas circunstancias.

25.- Será causa de inadmisión de un recurso: (señale la incorrecta)

- a) Carecer de legitimación el recurrente.
- b) Hacer transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
- c) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
- d) Ser incompetente el órgano administrativo, en todo caso.

26.- De acuerdo con lo establecido en la LPAC respecto a los recursos administrativos:

- a) Los plazos de interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición son iguales.
- b) El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión difiere en función de la causa de impugnación.
- c) Los plazos para resolver los recursos administrativos son: 3 meses para el recurso de alzada; 1 mes para el potestativo de reposición y 3 meses para el extraordinario de revisión.
- d) Todas las anteriores opciones son correctas.

27.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la LPAC:

- a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.
- b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.
- c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.
- d) Todas las anteriores opciones son correctas.

28.- De acuerdo con lo establecido por una de las últimas modificaciones de la LPAC:

- a) El acuerdo del Consell de la Generalitat por el que se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, podrá establecer la suspensión de los plazos para el cumplimiento de los trámites de los procedimientos administrativos del sector público que correspondan a los

interesados residentes en los términos municipales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo y, en su caso, a aquellos otros interesados que acrediten el carácter imposible o gravoso de su cumplimiento en atención a los efectos de la emergencia.

- b) El acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, podrá establecer la suspensión de los plazos para el cumplimiento de los trámites de los procedimientos administrativos del sector público que correspondan a los interesados residentes en los términos municipales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo y, en su caso, a aquellos otros interesados que acrediten el carácter imposible o gravoso de su cumplimiento en atención a los efectos de la emergencia.
- c) La suspensión se mantendrá durante un plazo máximo de 3 meses contados a partir del día en que se decretó la emergencia de protección civil.
- d) La suspensión se mantendrá durante un plazo máximo de 6 meses contados a partir del día en que se decretó la emergencia de protección civil.

29.- Respecto a lo previsto en la LPAC para el desistimiento y la renuncia:

- a) El desistimiento solamente puede ser realizado por los interesados, pero en ningún caso por la Administración.
- b) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia formuladas por los interesados, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de 15 días desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia.
- c) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- d) Si la cuestión suscitada para la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición o esclarecimiento, la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia e incoará un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos.

30.- En cuanto a la tramitación simplificada, la LPAC contine una enumeración de los únicos trámites de que constarán los procedimientos tramitados de manera simplificada. Son, entre otros, los siguientes: (señale la incorrecta)

- a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
- b) Trámite de audiencia, en todo caso.
- c) Resolución.
- d) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.